ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
Ҳ У К М

2026 йил апрель ойининг 22 куни, жиноят ишлари бўйича ХХХ туман судининг ўз биносида очиқ суд мажлиси бўлиб, раислик қилувчи туман судининг раиси Н.Абдуллаев, судья ёрдамчиси У.Яхёевнинг котиблигида, тарафлардан давлат айбловчиси ХХХ туман прокурорининг ёрдамчиси Ш.Рахмонов, судланувчи ХХХ ва унинг ҳимоячиси-адвокат А.Нусуров, жабрланувчилар ХХХ ва ХХХларнинг иштирокида, ХХХга оид 1-1804-2601/80-сонли жиноят ишини кўриб чиқди. Иш ҳужжатларига кўра:

ХХХ, 1964 йил 21 июнда Қашқдарё вилоятининг ХХХ туманида туғилган, ўзбек, Ўзбекистон фуқароси, маълумоти олий, нафақада, оилали, тўрт нафар фарзанди бор, 1-гуруҳ ногирони, муқаддам судланмаган, ХХХ тумани "Уламжи" МФЙда яшайди, муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат эҳтиёт чораси қўлланилган, ушбу суднинг 2026 йил 16 апрелдаги ажрими асосида эҳтиёт чораси ўзгартирилиб, қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов хулосаси нусхасини 2026 йил 9 март куни олган.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг "б" банди билан айбланган.

Суд, судланувчи ва жабрланувчиларнинг кўрсатувларини эшитиб, дастлабки терговда тўпланган далилларни кўздан кечириб, тарафлар музокараси, судланувчининг охирги сўзини тинглаб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И :

Судланувчи ХХХ алдаш ва ишончи суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш мақсадида танишларига ўзини ҳокимият тизимида турли лавозимларда ишлаб келганлигини, кадастр ҳужжатларига тушунишини айтиб, фуқароларни ўзига жалб қилиб, 2025 йил 28 январь куни ХХХ тумани Жайчи МФЙда яшовчи ХХХ Мухторовичга ХХХ тумани Жайчи МФЙ ҳудудида жойлашган ҳудуддан аукцион орқали ер майдони олиб беришни ваъда қилиб, унинг ишончига кириб алдаб, турли вақтларда бўлиб-бўлиб жами 8.700.000 сўмни фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, аукцион орқали ер олиб бермасдан, қўлга киритилган пул маблағини ўз эҳтиёжлари учун ишлатиб юбориб, ушбу ҳаракатлари билан Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган жиноятни қасддан содир этган.

Бундан ташқари, у жиноий ҳаракатларини такроран давом эттириб, алдаш ва ишончи суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш мақсадида 2025 йил 5 август куни ХХХ тумани Сандал МФЙда яшовчи ХХХга унинг ХХХ тумани Сандал МФЙда жойлашган яшаш уйи олдидаги бўш турган ер майдонига кадастр ҳужжатларини расмийлаштириб беришини айтиб, уни алдаб ишончига кириб, ундан ХХХ тумани Учтепа МФЙдаги дала ер майдонида 4.000.000 сўмни фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, ушбу ҳаракатлари билан Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг "б" бандида назарда тутилган жиноятни қасддан содир этган.

Судланувчи ХХХ судда, айбига тўлиқ иқрорлигини билдириб, 2025 йилнинг август ойида ХХХ келиб, ўзини таништириб ХХХ тумани Сандал МФЙда яшашини айтиб, "ер ҳужжатларини яхши тушунар экансиз, яшаш уйим олдида кириб чиқиш учун йўл бўлиб, уйимга кириб чиқишда

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Нурбек Райимбердиевич, 22.04.2026

фойдаланаман, бу жойга бирон бир киши эгалик қилмайди, яшаш уйимга кириш чиқишга қийналяпман, ушбу жойни ўзимнинг кадастр ҳужжатларимга қўшиб олсам бўладими” деб сўрагани, шундан сўнг у билан биргаликда унинг яшаш уйига бориб, йўлни кўздан кечиргани, кейин унга кадастр ҳужжатларини олиб келишини, ушбу ер бўш ер майдони бўлгани сабабли, аукцион орқали олиш мумкинлигини айтиб, аммо аукцион орқали олиш учун харажатлари борлигини, яъни керакли ҳужжатларни тайёрлаш, ўзининг кунлик харажати ва давлат тўлови бўлишини айтиб, тахминан 4 млн сўм беришини айтгани, 2025 йил 5 август куни ХХХ Учтепа МФЙда жойлашган дала майдонига келиб, кадастр ҳужжатлари ва 4 млн сўм бергани, кейинчалик суриштирганида маҳалла ички йўли бўлиб, ушбу жойни кадастр қилиб олиш мумкин эмаслигини билгани, шу орада мия қон айланиши ўткир бузилиши (инсульт) бўлгани сабабли ХХХ берган 4 млн сўмни дори-дармонларига ишлатиб юборгани, кейин эса ХХХга ерни ҳужжатлаштириб бўлмаслигини, ҳужжатларини қайтариб бериб, пулларни кейинроқ беришини айтгани, бироқ аҳволи яхши эмаслиги ва дори-дармонларига кўп пул сарфлагани сабабли ХХХдан олган пулларни бераолмасдан қолгани, бундан ташқари таниши ХХХ 2025 йилнинг январь ойларида олдига келиб, ХХХ тумани Жайчи МФЙ, “Наврўз” чойхонаси олдида жойлашган ер майдонини кўрсатиб, “ушбу жойдан менга аукциондан ер олиб беринг, мен қандай қилиб ер олиш тартибини билмайман, сиз ҳокимият тизимида кўп ишлагансиз, ерни қандай қилиб олишни биласиз” деб айтгани, шунда унга ушбу ер захирада бўлса аукцион орқали олиш мумкинлигини, аукцион орқали олиш учун давлат тўловлари бўлишини айтгани, шу тариқа у билан ўзаро келишиб, ер майдонини аукциондан олиб бериш эвазига бўлиб-бўлиб турли вақтларда 8.200.000 сўм пулларни олгани, бироқ кейинчалик суриштирганида, фермер хўжалиги ер майдонига киришини, захирага қайтарилмаганлигини билгани, Ш.ХХХ берган пулларни эса ўзининг шахсий эҳтиёжларига ишлатиб юборгани, шундан кейин Ш.ХХХга ер майдони фермер хўжалиги ерига киришини, давлат захирасига қайтмаганлигини, агар давлат захирасига қайтарилган тақдирда, ушбу ер аукционга қўйилса аукционда қатнашиб олиб бериши ҳақида айтиб, пулни ишлатиб қўйганлигини айтгани, Ш.ХХХ эса пулни талаб қилгани, аммо пулларни қайтара олмагани, ҳозирги кунда жабрланувчиларга етказилган зарарларни тўлиқ қоплаб, улардан кечирим сўрагани, оилавий аҳволи оғирлиги, касалмандлиги, пенсия ёшида бўлиб, мунтазам равишда даволаниб туришини, бундай ҳолатни бошқа такрорламаслигини билдириб, суддан қонуний енгиллик беришни сўради.

Жабрланувчи ХХХ судда, судланувчи ХХХни аввалдан таниши, 2025 йилнинг август ойи бошларида у билан учрашиб, яшаш уйи олдида 30 метр атрофидаги ер бўлиб, ушбу жойдан яшаш уйига кириб чиқиши, бу ердан ҳеч ким фойдаланмаслиги, ушбу ерни қандай қилиб ҳужжатлаштириб олса бўлишини сўрагани, шунда ХХХ яшаш уйи кадастр ҳужжатларини сўрагани, кейин эса ХХХ ҳужжатлаштириб олмоқчи бўлган ер майдонини ўзи кўриб кетгани, кейин эса ушбу ерни ҳужжатлаштириб беришда ёрдам беришини, аукцион орқали олиш мумкинлигини, ерни ҳужжатларини тайёрлаш учун 6 млн сўм кетишини, аукционда қатнашиш учун эса олдиндан 4 млн сўм бериши кераклигини айтгани, ҳужжатлаштириш жараёнига тушунмагани учун унинг гапларига рози бўлгани, 2025 йил 5 август куни ХХХ ХХХ тумани Учтепа МФЙда жойлашган “Нуғайли” сув омбори рўпарасидаги дала майдонида учрашиб, 4 млн сўм ҳамда отаси М.ХХХнинг номига расмийлаштирилган кадастр ҳужжатларини бергани, ХХХ 4 млн сўм ва

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Нурбек Райимбердиевич, 22.04.2026

1-1804-2601/80

кадастр ҳужжатларини олганидан сўнг, 2025 йилнинг 25 сентябрь кунига қадар кадастр ҳужжатларини расмийлаштириб беришини айтиб ваъда бергани, 2025 йил 25 сентябрь куни ХХХга қўнғироқ қилиб унга “кадастр ҳужжатлари тайёр бўлдими?” деб сўраганида, ХХХ 1 хафтадан сўнг ҳужжатлар тайёр бўлишини айтгани, шу тариқа кадаст ҳужжатларини тайёрлаб бермагани, пулини ҳам қайтариб бермасдан алдаб кетгани, аммо ишни судда кўриш пайтига келиб, 4 млн сўм пулни қайтариб бергани, шу сабабли унга ҳеч қандай даъвоси йўқлигини билдирди.

Жабрланувчи ХХХ судда, судланувчи ХХХни яхши таниши, ХХХ 2024 йилда ХХХ тумани ҳокимлигида қурилиш бўйича мухатассис вазифасида ишлагани, 2025 йилнинг январь ойида аукцион орқали ер майдони олмоқчи бўлиб юрганида ХХХ ўзи ХХХ тумани Жайчи МФЙ ҳудудида жойлашган ер майдонидан захирага қайтартириб, 10 сотих ер майдонини ёпиқ аукцион орқали олиб беришини айтиб, ваъда қилиб, аукционда қатнашиш учун давлат тўловлари бўлишини айтиб, 8.700.000 сўм пул бериши кераклигини, ушбу пулларни давлатга аукционда қатнашиш учун тўлаш кераклигини, кейин эса аукционга бориб ўзи қатнашиши ҳақида айтгани, ХХХнинг гапларига ишониб, 2025 йил 28 январь куни жами 8.700.000 сўм бергани, орадан анча вақт ўтиб, ХХХдан “ер майдони нима бўлди, қачон аукционда қатнашамиз” деб сўраганида, турли баҳоналар қилиб, алдаб кетгани, шундай қилиб ХХХ ер майдонини аукцион орқали олиб бермасдан, аукционда ҳам тўлов қилмасдан, уни алдаб, 8 млн сўмни бермасдан кетгани, ХХХга қандай қилиб ер майдони олиб беришини сўраганида, у ёпиқ аукцион орқали ер майдони олиб беришни ваъда қилгани, аукционда ўзи қатнашиши, барчаси қонуний бўлишини, аукционда қатнашиш учун давлат тўловлари бўлишини ҳамда ушбу тўловларини тўлаши ҳақида айтгани учун ХХХнинг гапларига ишониб барчаси қонун доирасида бўлади деб ишонгани, аммо ишни судда кўриш пайтига келиб ХХХ унга етказилган 8.700.000 сўм зарарни ортиғи билан яъни 9.000.000 сўм қилиб қайтаргани, шу сабабли унга нисбатан ҳеч қандай даъвоси йўқлигини билдирди.

Судланувчи ХХХнинг суд ҳукмида кўрсатилган жиноятни қасддан содир этганликдаги айби, ўзининг иқрорлик билдириб берган кўрсатувидан ташқари, жиноят ишида тўпланган ҳужжатлар, хусусан 102-рақамига қилинган мурожаатлар, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаси ва фотосуратлар, дастлабки тушунтириш хатлари, юзлаштириш баённомаси, тақдим қилинган нарсани олиш ва кўздан кечириш баённомаси, жиноят ишида мавжуд 1 дона ДВД дискни кўздан кечириш баённомаси, жабрланувчилар ва гувоҳларнинг кўрсатувлари каби объектив далиллар йиғиндиси билан ўз тасдиғини топди.

Суд, судланувчи ХХХнинг жиноий ҳаракатлари дастлабки тергов органи томонидан фирибгарлик, яъни ўзганинг мулкини алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш – такроран содир этилган белгисига асосан Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан тўғри квалификация қилинган деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20-моддасида, давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак деб қайд этилган.

Суд, ХХХга жазо тайинлашда, унинг айбига иқрор ва қилмишидан пушаймонлигини, муқаддам судланмаганлигини жазосини енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида, жазосини оғирлаштирувчи ҳолатлар мавжуд эмас деб

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Нурбек Райимбердиевич, 22.04.2026

1-1804-2601/80

ҳисоблаб, Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 5-қисми талабидан келиб чиқиб, иш бўйича зарар тўлиқ қопланганлиги сабабли озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган енгилроқ турдаги жарима жазоси тайинлашни, шу ўринда унинг биринчи марта судланаётганлигини, оилавий аҳволи оғирлиги, соғлиги яхши эмаслиги, инсульт ўтказиб 1-гуруҳ ногирони бўлиб қолгани, пенсия ёшида бўлиб, мунтазам равишда даволаниб туришини – содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини жиддий камайтирувчи ҳолатлар деб топиб, ЖК 57-моддасини қўллаган ҳолда енгилроқ жарима тайинлашни, бунда жаримани тўлана олиш қобилиятини ва жиноят содир этилган вақтда амалда бўлган базавий ҳисоблаш миқдоридан келиб чиқишни, дастлабки қамоқда сақланган кунини ЖК 62-моддасига асосан жаримадан чегиришни, жаримани давлат фойдасига ундиришни, қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини бекор қилиб, суд залида қамоқдан озод этишни, жабрланувчиларга етказилган моддий зарар ўрни тўлиқ қопланганлигини инобатга олишни лозим топди.

Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 463, 465-468, 471-473-моддаларига асосан, суд

ҲУКМ ҚИЛДИ:

ХХХ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 168-моддаси 3-қисмининг “б” бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топилсин.

ХХХга Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 168-моддаси 3-қисмининг “б” банди билан ЖК 57-моддаси қўлланиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 баравари миқдорида яъни 10.300.000 сўм жарима жазоси тайинлансин.

Судланувчи ХХХнинг 2026 йил 16 апрелдан 2026 йил 22 апрелга қадар дастлабки қамоқда сақланган 5 куни Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 62-моддасига асосан тайинланган жазо муддатидан чегирилиб, ижро учун 9.270.000 сўм жарима жазоси қолдирилсин.

Жарима суммаси давлат фойдасига ундирилсин.

ХХХга қўлланилган қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси бекор қилиниб, у суд залида дарҳол қамоқдан озод этилсин.

Жабрланувчилар ХХХ ва ХХХга етказилган моддий зарар ўрни тўлиқ қопланганлиги эътиборга олинсин.

Ҳукмдан норози тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан, судланувчи ва жабрланувчилар ҳукм нусхасини олган кундан бошлаб ўн сутка ичида шу суд орқали Қашқадарё вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига апелляция тартибида, қонуний кучга кирган ҳукм устидан кассация тартибида шикоят келтиришга ёки прокурор протест билдиришга ҳақлидир.

Раислик қилувчи: **Н.Абдуллаев**

Ҳужжат имзоланган: Абдуллаев Нурбек Райимбердиевич, 22.04.2026

1-1804-2601/80